

Violência Doméstica

O que fazer



Maria da Penha Maia Fernandes

O ano é 1983. A cidade é Fortaleza, no Estado do Ceará.

Marco Antônio Heredia Viveiros e Maria da Penha Maia Fernandes dormem no lar conjugal, quando a mulher é acordada:

> *"Eu acordei com um tiro nas costas. Escutei um estampido, e o tiro foi direcionado para mim, conta ela."*

A versão apresentada por Marco Antônio era de que o disparo havia sido feito por assaltantes.

A mulher, farmacêutica, mãe de três filhas, casada com Marco Antônio, colombiano naturalizado brasileiro, lembra que chegou a perceber o início das mudanças sofridas pelo marido, que conheceu na Universidade de São Paulo (USP):

> "No momento em que ele foi naturalizado brasileiro, ele conseguiu seu objetivo e mudou totalmente de conduta. Começou a se tornar uma pessoa bastante agressiva, não só em relação a mim, mas aos próprios filhos."

Passados quatro meses, com as investigações policiais, constatou-se que a versão de assalto era uma farsa e que foi Marco Antônio quem atirara na mulher, deixando-a paraplégica.

Disparo de arma de fogo não foi, entretanto, o único meio utilizado por Marco Antônio para tentar matar a mulher, nem a oportunidade foi ímpar. Segundo palavras da própria Maria da Penha, em outra ocasião, duas semanas depois de ter ela regressado de Brasília, o marido lhe sugeriu que tomasse banho e, já debaixo do chuveiro, ela sentiu um choque elétrico com a corrente de água. Desesperada, procurou sair do chuveiro, mas o marido lhe dizia que um pequeno choque elétrico não podia matá-la. Curiosamente, naquele momento, entendeu porque o marido, desde que ela regressara de Brasília, só usava o banheiro das filhas.

O ex-marido de Maria da Penha foi duas vezes a julgamento, recorrendo da condenação e permanecendo em liberdade.

Em abril de 2001, a Corte Interamericana de Justiça condenou o Brasil pela demora no julgamento dos crimes deste tipo e a Organização dos Estados Americanos recomendou a adoção de medidas enérgicas para coibir os casos de violência contra a mulher, com base no art. 7 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Marco Antônio foi punido dezenove anos e seis meses depois, com uma pena de dois anos de reclusão.

Nada justifica que um homem maltrate ou ameace uma mulher. Manter-se calada numa situação de violência é arriscar a própria vida. Denunciar ajuda a prevenir. Por isso conheça alguns dos crimes definidos na Lei aos quais você pode estar sujeita:

Ameaça

Trata-se de um tipo de violência muito frequente, devendo a mulher ameaçada não esperar que se cumpra a ameaça, procurando ajuda imediatamente.

Destruição de Documentos

A destruição de documento é uma forma de coagir a mulher, sendo meio muito utilizado por alguns homens para manter a mulher subjugada, considerando que os documentos da pessoa são essenciais para a sua dignidade.

Em caso de estupro:
- Não se lavar e guardar as roupas que usava na hora do crime;
- Procurar imediatamente a Delegacia da Mulher ou outra qualquer para registrar a ocorrência, guardando o boletim.
- Se resultar gravidez, a lei autoriza o aborto dentro das primeiras semanas de gestação.

Estupro

É a prática de relação sexual contra a vontade da mulher, ou de outro ato libidinoso, com o uso de força física ou grave ameaça. O marido ou o companheiro também podem cometer estupro ao forçar a mulher a manter relação sexual. A mulher tem o direito de dizer não.



Abandono Material

Muitas vezes o homem se nega a reconhecer a paternidade. A mulher tem o direito de recorrer à ação de investigação de paternidade e através do reconhecimento obrigar o pai a pagar pensão alimentícia à criança que passará a ter todos os direitos definidos por lei.

Racismo

Muitas mulheres sofrem discriminação por causa da cor da pele ou dos traços que identificam seu país de origem (nariz, boca, olhos). Mulheres negras sofrem muitos tipos de preconceitos, mas não só elas, as orientais ou qualquer mulher que fuja dos padrões impostos pela sociedade. O racismo também se manifesta através da discriminação em razão de opção ou orientação sexual, como ocorre com as lésbicas que namoram ou vivem em união estável com outras mulheres. Racismo é um crime inafiançável.



Em caso de abandono material:
- Procurar advogado particular ou, se pobre no sentido da lei, ou seja, que não possa custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, a Defensoria Pública estadual ou municipal.
- Se necessário, procurar a Promotoria de Justiça de sua cidade.

Calúnia, Difamação e Injúria

A mulher que for vítima de calúnia, difamação ou injúria, deve denunciar o fato. É comum o homem tentar desonrar a mulher perante a comunidade em que vive. Isso é crime!

Indução ao Suicídio

A mulher pode ser vítima desse crime quando for encorajada, estimulada ou auxiliada por pessoa de seu relacionamento a se suicidar. Trata-se de recurso muitas vezes utilizado pelo homem como forma de destruir a auto-estima e a vontade de viver da mulher.

Em caso de indução ao suicídio:
- Procurar ajuda psicológica;
- Procurar a Promotoria da Mulher, ou a Promotoria de Justiça de sua cidade;
- Reunir o maior número de provas documentais e/ou testemunhais para comprovar os fatos.



Lesão Corporal

São agressões físicas como soco, bofetão, tapa, pontapé, queimaduras ou qualquer outro ato que ofenda ou prejudique a saúde física ou mental da mulher.



Homicídio

Mulheres frequentemente agredidas podem acabar sendo vítimas de homicídio. Neste caso, a polícia deve ser imediatamente chamada, o corpo da vítima não pode ser tocado, nem modificada a posição de tudo o que estiver a sua volta. A família e os amigos da vítima devem colaborar na investigação policial.

Tefefones úteis

Central de Atendimento à Mulher
Disque 180

Promotoria da Mulher
Av. Serafin Derenze, n.º 11.247, Loja 01
Bairro Santa Marta, Vitória.
Telefone/Fax: (27) 3227-3000.

Delegacia da Mulher de Vitória
Rua Portinari, s/n, Santa Luiza, Vitória.
CEP: 29045-402.
Telefone: (27) 3137-9115.

Delegacia da Mulher de Vila Velha
Rua Luciano das Neves, 430, Prainha,
Vila Velha. CEP: 29123-000.
Telefone: (27) 3388-2481.

Delegacia da Mulher de Cariacica/Viana
Av. Expedito Garcia, 220, Campo Grande,
CEP.: 29146-201.
Telefone: (27) 3136-3118.

Delegacia da Mulher da Serra
Av. Civit 193, Laranjeiras - Serra.
CEP: 29165-824.
Telefone: (27) 3328-7212.

PAVIVES – Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.
Av. Maruípe, s/nº, Centro Biomédico da UFES/Anatomia. CEP: 29042-715.
Telefone: (27) 3335-7184.

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher:
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 225, Ed. Tucumã, 4º andar, Praia do Suá, Vitória. CEP: 29052-157.
Telefone: (27) 3324-6444.

Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher:

Vitória: CAVVID – Centro de Atendimento às Vítimas de Violência e Discriminação Doméstica de Gênero, racial e por orientação sexual.
Rua Maruípe, 2544, Bairro Itararé.
CEP: 29045-213
Telefone: (27) 3382-5391

Vila Velha: CRAM-VIVE – Centro de Referência e Apoio à Mulher em Situação de Violência de Vila Velha.
Av. Luciano das Neves, 348, Prainha.
CEP: 29100-970
Telefone: (27) 3388-4054

Serra: PRÓ-VIDA – Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica
2ª Avenida, 723, Parque Residencial Laranjeiras, Laranjeiras,
CEP: 29165-390
Telefone: (27) 3328-7500

Viana: Casa da Mulher
Rua Guarapari, s/nº, Loteamento Arlindo Vilachia Areinha.
Telefone: (27) 3366-3137

Guarapari:
Rua Santo Antônio, 141, Muquiçaba.
CEP: 29215-030. Telefones: (27) 3261-1377 e 3261-5495.

Cachoeiro de Itapemirim: SOS MULHER – Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência.
Rua Riviera da Luz, s/nº, Ilha da Luz.
CEP: 29300-000. Telefones: (28) 3155-5372 ou 3155-5269

Colatina: CEAV - Centro de Apoio à Vítima de Crime
Rua Melvin Jones, 90, Esplanada.
CEP: 29702-716.
Telefone: (27) 3721-1357

São Mateus:
Rua Manoel Andrade, 384, Centro.
Telefone: (27) 3767-2540.

Realização



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL

Cartilha: “Violência Doméstica – o que fazer”
Textos Adaptados: Cartilha “Violência Doméstica - A quem recorrer” - SEDIR e COMMUS;
e “Cartilha para a mulher em situação de violência” - SOS Violência X Mulher.

Programação Visual e Editoração:
Ricardo Luiz Coffler

Ilustrações:
Leo Rangel